

O **crédito presumido para Bens Móveis Usados Adquiridos para Revenda** é um benefício criado para evitar a cumulatividade de impostos em negócios como lojas de veículos usados, brechós e revendas de móveis antigos 1. Quando essas empresas compram estoques de pessoas físicas, não há incidência de imposto na operação 1. Para evitar que o revendedor seja tributado integralmente na saída sem ter aproveitado nenhum crédito na entrada, a lei permite a apropriação de um crédito presumido 1. Abaixo estão os detalhes de funcionamento, requisitos e métodos de cálculo definidos para este regime:

1. Requisitos para ter direito ao benefício

Para que a operação gere direito ao crédito presumido, **todas** as condições a seguir devem ser atendidas simultaneamente:

- **Perfil do Adquirente (Revendedor):** A empresa que compra o bem deve ser obrigatoriamente contribuinte do IBS/CBS no **regime regular de apuração** 2, 3.
- **Perfil do Vendedor (Fornecedor):** A compra deve ser feita de uma **pessoa física não contribuinte** dos tributos ou de um **Microempreendedor Individual (MEI)** 2, 4-6. Se a compra for feita de outra empresa ou contribuinte, o adquirente não usará o crédito presumido, mas sim o crédito normal que já virá destacado na nota 7.
- **Finalidade Exclusiva para Revenda:** O bem deve ser adquirido estritamente com o propósito de ser revendido 3, 4. Se a empresa comprar o bem usado para uso, consumo próprio ou para incorporar ao seu ativo imobilizado (ex: um caminhão para fazer as entregas da loja), **não há direito ao crédito** 3, 4.
- **Revenda na Integralidade (Vedado o Desmanche):** O crédito presumido **não se aplica** a operações de desmontagem para venda de partes ou peças (como desmanches de veículos) 8, 9. O bem deve ser revendido na sua integralidade, ainda que passe por reparos ou recondicionamento 8. O bem também deve ter sido originalmente fornecido para o consumo final de uma pessoa física antes de voltar à comercialização 10.

2. Emissão de Documentos e Rastreabilidade

O adquirente deve emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de entrada relativa a essa aquisição 11, 12. O documento precisa conter a identificação do vendedor, a descrição detalhada do bem, o valor pago à pessoa física, o valor do crédito presumido e a declaração de que o vendedor não é contribuinte ou é MEI 11, 13.

A legislação exige que haja uma **vinculação clara entre a entrada e a saída do bem**:

- **Veículos automotores:** A rastreabilidade será feita obrigatoriamente pelo número do RENAVAM, que deve constar tanto na nota de compra quanto na nota de revenda 9, 14.
- **Outros bens móveis:** O contribuinte deve possuir um controle individualizado (como número de série, lote ou sistema de rastreamento) para comprovar que o bem vendido é o mesmo que foi comprado 14.
- **Exceção (Falta de rastreabilidade):** Em casos onde for impossível realizar esse controle item a item (como em um grande brechó de roupas, onde as peças se misturam), a lei presume que **50% do valor da receita de revenda** corresponde à aquisição de bens móveis usados com direito ao crédito 9, 10.

3. Como o valor do crédito é calculado

O valor do crédito presumido será **sempre calculado sobre o valor da aquisição** (o valor pago à pessoa física), e **nunca** sobre o valor da revenda 11, 15, 16.

No entanto, a **alíquota** a ser aplicada sobre esse valor de aquisição varia conforme regras de transição estipuladas para a CBS e para o IBS:

- **Para a CBS:** Nas compras realizadas **até 31 de dezembro de 2026**, aplica-se a alíquota da CBS que estiver em vigor na data da **revenda** 17, 18. Nas compras feitas **a partir de 1º de janeiro de 2027**, a alíquota utilizada será a vigente na data exata da **aquisição** 17, 18.
- **Para o IBS (Estadual e Municipal):** Nas compras feitas **até 31 de dezembro de 2032**, aplica-se a alíquota do IBS (do estado e município do revendedor) que estiver em vigor na data da **revenda** 19, 20. Para compras a partir de **1º de janeiro de 2033**, passa a valer a alíquota da data de **aquisição** 19, 21.

(Esta regra de transição inicial favorece o contribuinte, pois como as alíquotas do IBS e da CBS começarão baixinhas e irão subir gradativamente ao longo dos anos, aplicar a alíquota da data da revenda sobre o valor do bem antigo em estoque garantirá um crédito maior na apuração 20, 22).

4. O Momento da Apropriação (Quando utilizar o crédito)

Diferente dos outros créditos da não cumulatividade que entram numa "conta corrente" da empresa, o crédito presumido de bens usados fica "dormindo" (inativo) e **só pode ser utilizado no momento exato da revenda daquele bem específico** 13, 23, 24.

A dedução é feita dentro da própria operação: o crédito presumido originado da compra do bem "X" servirá estritamente para compensar os débitos de IBS e CBS devidos na saída do próprio bem "X" 13, 25. **É vedado solicitar o ressarcimento desse crédito presumido em dinheiro** ou compensá-lo com outros tributos não atrelados à venda do item 26-28.